Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Dourados
5ª Vara Cível e Regional de Falências e Recuperações

Autos n.° 0807234-47.2024.8.12.0002
Ação: Procedimento Comum Cível

Vistos etc.

Lara Medeiros, representada por seu genitor, Milton Felipe Medeiros, já qualificada na inicial, ingressou com ação de obrigação de fazer e tutela de urgência em desfavor de **Bradesco Saúde S/A**, também qualificada, para reembolso das sessões de psicopedagogia, no importe de R$ 24.840,00, referente fevereiro de 2023 a junho de 2024. Narra que é portadora de acondroplasia, conhecida como nanismo e sinais clínicos leves de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtornos de aprendizagem em matemática, leitura e escrita, com indicação de suporte com psicopedagogia pela médica assistente e efetuado o pedido de reembolso, a parte ré negou-o sob a justificativa que não se enquadra em tratamento realizado por profissional de saúde. Pugna pela concessão da tutela urgência, segredo de justiça, concessão dos benefícios da justiça gratuita e, ao final, procedência dos pedidos iniciais e condenação da parte ré nos ônus sucumbenciais (f. 1-19).

Instruiu a inicial com os documentos de f. 20-120.

Ordem para juntar cópia do contrato firmado com a requerida (f. 123).

Manifestação da autora com informação de recusa da requerida em fornecer o contrato (f. 124-8).

Determinada a juntada de cópia da apólice informada pela autora (f. 133).

Mod. 721315 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 05/12/2024 às 17:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807234-47.2024.8.12.0002 e código 7f5KNYbJ.

Juntada da apólice pela autora (f. 134).

Indeferida a tutela de urgência, concedidos os benefícios da justiça gratuita e determinada a citação (f. 136-43).

Ciência do Ministério Público (f. 151).

Comunicada a interposição de agravo de instrumento (f. 152).

Citação (f. 154).

Ofício do E. TJMS comunicando o indeferimento da tutela recursal e requisitando informações (f. 155-60).

Mantida a decisão agravada (f. 161).

Prestadas informações ao E. TJMS (f. 162-3).

Audiência de conciliação sem composição (f. 173).

Em contestação, Bradesco Saúde S/A afirma que tem rede referenciada para atendimento aos seus usuários e que a escolha por profissional de confiança da parte somente é reembolsável caso não existe prestador na rede credenciada e, ainda assim, nos limites do contrato, conforme cálculo previsto nas condições gerais da apólice e ressarcimento parcial, logo, não há obrigação quanto ao reembolso integral pretendido pela autora. Indica que a psicopedagogia tem cobertura quando feita por psicólogo ou fisioterapeuta, desde que ocorra em consultórios, clínicas ou ambulatórios, nos termos da Resolução Normativa nº 465 da ANS, vedada a prática por pedagogo ou outro profissional que não seja profissional da saúde. Insurge-se quanto à inversão do ônus da prova. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais (f. 174-96). Anexou documentos (f. 197-313).

Manifestação do Ministério Público (f. 316).

Impugnação à contestação (f. 317-21).

Acórdão do E. TJMS que negou provimento ao agravo de instrumento (f. 322-30).

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se

Mod. 721315 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 05/12/2024 às 17:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807234-47.2024.8.12.0002 e código 7f5KNYbJ.

encontra, pois sem necessidade de outras provas a produzir, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Versam os autos sobre pedido de reembolso de valores gastos pela autora com os tratamento indicados pela médica que a acompanha.

I) Da aplicação do código de defesa do consumidor:

Por se tratar de avença entre pessoa física e plano privado de assistência à saúde cabível a aplicação do CDC. A relação entre as partes é de consumo e a ré deve ser entendida como prestadora de serviço, por expressa disposição legal, vejamos o que dispõe o artigo 35-G, da Lei n.º 9.656/98: *'Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei as disposições da Lei nº 8.078, de 1990*". Nesse sentido, já decidiu o E. TJMS:

> *"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA A PARTE AUTORA. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. DIREITO AO REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS COMPROVADAS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. RECURSO DA CASSEMS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE FLODOALDO MORENO JÚNIOR E FLODOALDO MORENO. PROVIDO.* ***Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35, da Lei n. 9.656/1998, pois envolvem típica relação de consumo****. Incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. A Lei n. 9.656/98 é aplicável à hipótese dos autos, independentemente de ter havido a adequação do contrato firmado entre as partes a esta legislação, por se tratar de pacto de trato sucessivo. (...)"* Sem destaque no original (TJMS. Apelação n. 0803099-13.2016.8.12.0021, Três Lagoas, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 30/04/2019, p: 23/05/2019).

Inclusive, o tema já restou pacificado com a Súmula n.º 608 do STJ: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão* ".

Mod. 721315 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 05/12/2024 às 17:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807234-47.2024.8.12.0002 e código 7f5KNYbJ.

Assim, todas as cláusulas que limitem seus direitos ou lhe causem danos, devem ser revistas, independentemente do **pacta sunt servanda.**

II) Das coberturas contratuais:

No caso, a requerente é portadora de acondroplasia, conhecida como nanismo, sinais clínicos leves de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, além de transtornos de aprendizagem em matemática, leitura e escrita (CID 10 F90.0, F81.2, F81.0 e R48), com indicação de suporte com psicopedagogia pela médica que a assiste, Dra Beatriz Casella (f. 61):

NEUROLOGISTA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Nome: Lara Medeiros
CPF: Não há CPF cadastrado **Data e hora:** 17/04/2024 - 11:01:17 (GMT-3)

SOLICITAÇÃO MÉDICA

Solicito acompanhamento com: psicopedagogia.

A paciente Lara está em acompanhamento em meu consultório médico. Lara apresenta diagnóstico de acondroplasia, além de sinais clínicos leves de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade de apresentação desatenta(TDAH- CID 10- F 90.0), sinais de Transtorno de Aprendizagem com prejuízo da matemática (CID 10- F 81.2), e de Transtorno de Aprendizagem com prejuízo da leitura e escrita (CID 10- F 81.0; R.48), conforme apontado por avaliação neuropsicológica. Apresenta inteligência dentro da normalidade (com quociente médio-inferior). Atualmente, Lara está em ajuste de terapia farmacológica.

Apesar de indivíduos com acondroplasia em geral apresentarem inteligência dentro da normalidade, há um maior risco de prejuízos na memória de trabalho, atenção, habilidades matemáticas, funções executivas e comportamento. Essa alterações podem impactar nos processos de aprendizagem e requerem intervenções clínicas direcionadas às áreas de dificuldade*. Existe assim a necessidade de adaptações curriculares, através de estratégias de acomodação e remediação.

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é uma das mais frequentes desordens do neurodesenvolvimento, com uma prevalência de mais de 5% de crianças em idade escolar. É uma condição caracterizada por sintomas de desatenção e/ou hiperatividade e impulsividade, que levam a prejuízos funcionais nas atividades diárias, caracterizados por dificuldades em completar tarefas, inibir interferências visuais, auditivas ou mentais que possam prejudicar a manutenção da atenção, principalmente durante atividades mais monótonas.

O TDAH é relacionado a déficits em múltiplas funções cognitivas. Há uma variabilidade individual, porém pessoas com TDAH podem apresentar limitações em diversas funções executivas como memória de trabalho, controle inibitório, funções verbais e visuoespaciais, vigilância e planejamento. Outros domínios que podem apresentar prejuízo são a velocidade de processamento de informações; a variabilidade do tempo de resposta, com lentidão para respostas corretas; a motivação e a concentração.

MEMED - Acesso à sua receita digital via QR Code
Endereço: Rua Alves Guimarães, 485
Assinado digitalmente por Beatriz Borba Casella - CRM 170537 SP
Token (Farmácia): Xyq1fjA - Código de desbloqueio (Paciente): 0478

Av. Albert Einstein 627, Bloco E, 4o andar

DRA. BEATRIZ CASELLA
NEUROLOGISTA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Nome: Lara Medeiros
CPF: Não há CPF cadastrado **Data e hora:** 17/04/2024 - 11:01:17 (GMT-3)

O Transtorno de Aprendizagem com Prejuízo da Matemática afeta aproximadamente 3-7% da população. É caracterizado por dificuldade persistente diversas áreas cruciais da matemática. Isso inclui a aplicação de métodos matemáticos básicos, o domínio de fatos matemáticos, a resolução de problemas e o processamento de números e quantidades.

Indivíduos com essa condição podem apresentar dificuldade para: dominar o senso numérico, estimar e avaliar magnitudes, compreender os princípios da comutatividade, e representar números de diferentes maneiras. Além disso, podem apresentar dificuldade em reconhecer resultados incorretos em cálculos e para memorizar fatos matemáticos, como a tabuada. Adicionalmente, podem encontrar obstáculos na compreensão de problemas matemáticos apresentados em formato de texto, assim como prejuízo em habilidades visuoespaciais e de planejamento.

Já o transtorno de aprendizagem com prejuízo da leitura e escrita, é uma condição de origem neurobiológica, caracterizada pela dificuldade no reconhecimento preciso e/ou fluente da palavra, na habilidade de decodificação e em soletração. Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem e não são compatíveis com as habilidades cognitivas do paciente. Desse modo, esses indivíduos podem assim apresentar leitura de palavras de forma imprecisa ou lenta e com esforço; dificuldades para compreender o sentido no que é lido; dificuldades para ortografar e com a expressão escrita.

*Fonte: The neuropsychological function of children with achondroplasia 2016 Nov;170(11):2882-2888. doi: 10.1002/ajmg.a.37779. Epub 2016 Sep 8.

MEMED - Acesso à sua receita digital via QR Code
Endereço: Rua Alves Guimarães, 485
Assinado digitalmente por Beatriz Borba Casella - CRM 170537 SP
Token (Farmácia): Xyq1fjA - Código de desbloqueio (Paciente): 0478

Av. Albert Einstein 627, Bloco E, 4o andar

A ré Bradesco Saúde S/A negou o reembolso à genitora da autora por se tratar de despesas com o procedimento por profissional que não é da área da saúde, conforme f. 47:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 05/12/2024 às 17:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807234-47.2024.8.12.0002 e código 7f5KNYbJ.

bradesco seguros

BRADESCO SAÚDE
CNPJ: 92.693.118/0001-60
AVENIDA RIO DE JANEIRO - 555 TÉRREO - CAJU - RIO DE JANEIRO - RJ - 20931675

FRANCIELLI LIELL MEDEIROS
833312 - FM M COM ROUPAS

Rio de Janeiro, 20 de Fevereiro de 2024

Prezado(a) cliente,
FRANCIELLI LIELL MEDEIROS

Procedemos à reanálise dos recibos e comprovantes originais apresentados para fins de reembolso de despesas Médico-Hospitalares. De acordo com o que estabelece o seu contrato, o reembolso a que faz jus está especificado no quadro a seguir.

Quadro Demonstrativo de Reembolso

Estipulante	Tipo de evento		Plano
FM M COM ROUPAS	Outro Atend/Desp ambulatorial		TQN3
Paciente	**Cartao Bradesco Saúde**	**Data do Evento**	**Reembolso**
LARA MEDEIROS	883 331 200027 03 4	02/05/2023	2023.0008444917.01

Documentos Não Reembolsados

Data	Nome Executante	Tipo de Evento	CPF/CNPJ	Valor apresentado
22/12/2023	ROBERTA PEREZ FORTUNATO TORQUATO	Outro Atend/Desp ambulatorial	006.484.551-65	R$ 1.200,00
Parecer: Despesas com procedimento realizado por profissional que não seja considerado de saúde de acordo com a legislação especifica sobre as profissões de saúde.				
02/05/2023	ROBERTA PEREZ FORTUNATO TORQUATO	Outro Atend/Desp ambulatorial	006.484.551-65	R$ 1.200,00
Parecer: Despesas com procedimento realizado por profissional que não seja considerado de saúde de acordo com a legislação especifica sobre as profissões de saúde.				

Qualquer esclarecimento adicional que julgar necessário poderá ser obtido através da Central de Relacionamento com o Cliente pelo telefone 4004-2700 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou DDG, Discagem Direta Gratuita: 0800 701 2700(Demais localidades) - SAC: 0800 727 9966 - Central de Atendimento ao Surdo: 0800 701 2708 - Ouvidoria: 0800 701 7000.

Atenciosamente,

O negócio jurídico celebrado entre as partes é de seguro saúde e não de plano de saúde, que apesar de terem a mesma finalidade de oferecer assistência médica e hospitalar aos seus clientes, tem diferenças significativas. No seguro saúde, a contratada não fornece uma rede de atendimento como no plano de saúde, mas apenas reembolsa o usuário pelas despesas médicas e hospitalares, ficando o segurado, em regra, livre para escolher o profissional ou a instituição médica que desejar.

O acesso ao tratamento multidisciplinar para o portador do transtorno do espectro autista (TEA) é assegurado pelo artigo 3º, da Lei nº 12.764/12, que prevê: *"Art. 3º. São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: (...) III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: (...) b) o atendimento multiprofissional".*

A Resolução Normativa nº 539/2022, da Agência Nacional de Saúde que alterou a Resolução nº 465/2021, supracitada, regulamentou a cobertura obrigatória de sessões com **psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos,** para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento: *"Art. 6º (...) § 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento* ***por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente"*** (destaquei).

O tratamento de psicopedagogia da autora é feito com a profissional Roberta Perez Fortunato Toquato, psicopedagoga clínica (f. 91-5), profissional que não integra a área da saúde.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 05/12/2024 às 17:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807234-47.2024.8.12.0002 e código 7f5KNYbJ.

O contrato de seguro saúde firmado entre as partes tem as seguintes coberturas (f. 207-12):

3. COBERTURAS DO SEGURO

Obriga-se a Seguradora a custear, através de reembolso dentro dos limites estabelecidos no contrato ou, alternativamente, por meio de pagamento direto à rede referenciada, por conta e ordem do Segurado, as despesas relativas à cobertura assistencial, médica, ambulatorial e hospitalar, quando necessárias para o tratamento de todas as doenças relacionadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde (OMS), em todas as especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, e obedecido ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) vigente à época do evento. A cobertura corresponde à segmentação assistencial Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia observada e respeitada a abrangência geográfica, inclusive nos casos de reembolso pela utilização da livre escolha de prestadores de serviço. O atendimento, dentro da segmentação e da área de abrangência geográfica contratada, será garantido independentemente do local de origem do evento.

A seguradora custeará, conforme previsto na presente cláusula os procedimentos e eventos cobertos de acordo com a Cláusula 1 (Objeto do Seguro) destas Condições Gerais, desde que executados por profissional de saúde habilitado e que atenda aos critérios de referenciamento e de reembolso adotados pela Bradesco Saúde.

(...)

3.2.1. Consultas Médicas

A Seguradora custeará, conforme previsto no item 3.2, as despesas provenientes de consultas médicas, em número ilimitado, prestadas por clínicos ou especialistas legalmente habilitados, em clínicas básicas e especializadas, inclusive as obstétricas relativas ao pré-natal, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, na forma do art. 12, inciso I, alínea "a" da Lei nº 9.656/98.

(...)

3.2.3. Terapias

A Seguradora custeará, quando realizadas por indicação médica, segundo necessidade clínica:

a) atendimento com fisioterapia, realizada por fisioterapeuta ou fisiatra, decorrente de acidente ou doença, inclusive ocupacional;
b) quimioterapia oncológica ambulatorial;
c) radioterapia, incluindo a radiomoldagem, o radioimplante e a braquiterapia;
d) litotripsia;
e) hemodiálise e diálise peritoneal,
f) hemoterapia e hemodinâmica ambulatoriais;
g) atendimento com nutricionista, limitado a 6 (seis) sessões, podendo ser estendidas até 18 (dezoito), desde que sejam preenchidos os critérios estabelecidos na Diretriz de Utilização e Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);
h) atendimento com fonoaudiólogo, limitado a 12 (doze) sessões, podendo ser estendidas até 96 (noventa e seis), desde que sejam preenchidos os critérios estabelecidos na Diretriz de Utilização e Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);
i) atendimento com terapeuta ocupacional, limitado a 12 (doze) sessões, podendo ser estendidas até 40 (quarenta), desde que sejam preenchidos os critérios estabelecidos na Diretriz de Utilização e Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);
j) consulta ou sessão com psicólogo, limitada a 12 (doze) sessões, podendo ser estendidas até 40 (quarenta), desde que sejam preenchidos os critérios estabelecidos na Diretriz de Utilização e Rol de Procedimentos e Eventos editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);
   j1) sessão de psicoterapia, limitada a 18 (dezoito) sessões, desde que sejam preenchidos os critérios estabelecidos na Diretriz de Utilização e Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);
k) demais terapias integrantes do Rol de procedimentos e Eventos em Saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), vigente à época do evento; e
l) procedimentos de reeducação e reabilitação física, listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

As cláusulas contratuais que exigem a execução dos tratamentos por profissional da saúde com profissão regulamentada

Mod. 721315 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 05/12/2024 às 17:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807234-47.2024.8.12.0002 e código 7f5KNYbJ.

estão de acordo com a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, que assim dispõe:

> *Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos* ***poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais*** *, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.* (negritei)

Além disso, de acordo o Parecer Técnico nº 39/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022 da Agência Nacional de Saúde que trata das abordagens, técnicas e métodos usados no tratamento do transtorno transtornos globais do desenvolvimento, os atendimentos realizados por profissionais que não são da área da saúde não terão cobertura obrigatória pelas operadoras, seja por meio de rede própria/credenciada, seja por meio de reembolso, nos planos com opção de livre escolha de prestador.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que a psicopedagogia integra as sessões de psicologia, sendo considerada sua especialidade, conforme dispõe a Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia e como tal somente teria cobertura e/ou reembolso **quando prestada pelo profissional psicólogo** . Confira-se:

> *"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023. 2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor*

Mod. 721315 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 05/12/2024 às 17:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807234-47.2024.8.12.0002 e código 7f5KNYbJ.

portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF). 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF). 5. A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. 6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). ***7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia). 8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino.*** *9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do*

Mod. 721315 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 05/12/2024 às 17:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807234-47.2024.8.12.0002 e código 7f5KNYbJ.

espectro autista. 10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial. 11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos". (REsp n. 2.064.964/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 8/3/2024.).

No mesmo sentido, o E. TJMS:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER SEGURO SAÚDE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM ACONDROPLASIA, ALÉM DE SINAIS CLÍNICOS LEVES DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE DE APRESENTAÇÃO DESATENTA (TDAH- CID 10- F 90.0), SINAIS DE TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM COM PREJUÍZO DA MATEMÁTICA (CID10- F 81.2), E DE TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM COM PREJUÍZO DA LEITURA E ESCRITA (CID 10- F 81.0; R.48) – PSICOPEDAGOGIA QUE É EXERCIDA POR PEDAGOGO E FOGE DO ESCOPO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – NÃO PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER.1- Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, os requisitos presentes no art. 300 do CPC/2015, quais sejam a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. 2- Não estando presentes esses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada. 3- ***A psicopedagogia por pedagogo não está abarcada nas obrigações do seguro contratado, de forma que a obrigação da seguradora deve se restringir à prestação do serviço por profissionais de saúde, que é o objeto da avença firmada entre as partes. Ademais, no caso não há cobertura para "Psicopedagogia por Pedagogo", pois, não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS atualmente em Vigor, em conformidade com a Lei n.º 9.656/1998 que não garante à assistência à saúde fora do âmbito dos estabelecimentos de saúde*** (**TJMS**. Agravo de instrumento n. 1414911-85.2024.8.12.0000, Dourados, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 13/11/2024).

Logo, não há como impor à requerida o reembolso dos valores gastos pela autora, pois a profissional que escolheu para fazer os tratamento de psicopedagogia não é profissional da saúde, desse modo, os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Diante do exposto e mais que dos autos consta, nos

Mod. 721315 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 05/12/2024 às 17:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807234-47.2024.8.12.0002 e código 7f5KNYbJ.

termos do artigo 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/98 e artigo 6º da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, **julgo improcedentes** os pedidos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por **Lara Medeiros** em desfavor de **Bradesco Saúde S/A.**

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e fixo honorários de advogado aos patronos da parte ré em 10% do valor da causa, atualizado pelo IPCA desde a data da distribuição, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelos profissionais, tempo despendido e ausência de audiência de instrução, nos moldes do artigo 85, § 2º, do CPC. Fica sobrestada a cobrança, pois a autora é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Julgo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ciência ao Ministério Público .

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

P.R.I.

Dourados-MS, 5 de dezembro de 2024.

César de Souza Lima
Juiz de Direito

Mod. 721315 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 05/12/2024 às 17:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807234-47.2024.8.12.0002 e código 7f5KNYbJ.